

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2018/324
(Processo eletrônico nº 19957.011629/2017-61)

- Acusados: Aline Coutinho Cabral Garcia Dias
Cabral Garcia Empreendimentos Imobiliários
Elialdi Gomes de Melo
HMA Consultoria Empresarial Ltda.
Jofave Barbará Hotel Ltda.
- Ementa: Realização de oferta de valores mobiliários de condo-hotéis sem a obtenção de registro, em infração aos artigos 19 da Lei nº 6.385/76 e 2º da Instrução CVM nº 400/03 e sem a dispensa, prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/2003. Absoluções e Advertências.
- Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, decidiu:
1. Pela condenação de **Cabral Garcia Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME** e de **Jofave Barbará Hotel Ltda.** à **penalidade de advertência**, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/2003;
 2. Pela condenação de **Aline Coutinho Cabral Garcia Dias**, na qualidade de sócia-administradora da Cabral Garcia Empreendimentos Imobiliários e administradora da Jofave Barbará Hotel Ltda., à **penalidade de advertência** pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/2003;
 3. Pela **absolução** da **HMA Consultoria Empresarial Ltda.** e do seu administrador, **Eliadi Gomes de Melo**, das acusações de realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03;

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34, c/c o 29, ambos da Lei nº 13.506/2017, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos nos autos.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Relator, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Henrique Balduino Machado Moreira, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor-Relator

Marcelo Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2018/324
(Processo Eletrônico nº 19957.011629/2017-61)

Acusados: Aline Coutinho Cabral Garcia Dias
Cabral Garcia Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Elialdi Gomes de Melo
HMA Consultoria Empresarial Ltda.
Jofave Barbará Hotel Ltda.

Assunto: Apurar eventual responsabilidade do operador e incorporador hoteleiro, bem como de seus administradores, por realização de oferta de valores mobiliários de condo-hotéis sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003.

Relator: Gustavo Machado Gonzalez

RELATÓRIO

I. INTRODUÇÃO.

1. Este Processo Administrativo Sancionador foi instaurado pela Superintendência de Registros de Valores Mobiliários ("SRE") para apurar eventuais irregularidades na realização de oferta pública de contratos de investimento coletivo ("CIC") relacionados ao empreendimento Hotel Ibis Volta Redonda/Barra Mansa ("Empreendimento").

2. Foram acusados tanto as Incorporadoras do Empreendimento, Cabral Garcia Empreendimentos Imobiliários Ltda. ("Cabral Garcia") e Jofave Barbará Hotel Ltda. ("Jofave" e, em conjunto com Cabral Garcia, "Incorporadoras") e sua

administradora, Aline Coutinho Cabral Garcia Dias, como também a Operadora Hoteleira, HMA Consultoria Empresarial Ltda. ("HMA", ou "Operadora Hoteleira" e, em conjunto com Jofave e Cabral Garcia, "Acusados"), e o seu administrador, Elialdi Gomes de Melo. Em todos os casos imputa-se responsabilidade pela violação ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/2003, e ao disposto no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/2003, conforme responsabilidade prevista no art. 56-B da Instrução CVM nº 400/2003. Em resumo, a SRE alega que os Acusados realizaram oferta de valores mobiliários sem a prévia obtenção de registro, ou de dispensa de registro para a referida oferta.

II. ORIGEM E FATOS.

1. Este processo teve origem no Processo CVM nº RJ2015/2623, que investigou indícios de oferta pública irregular de CIC relacionados ao Empreendimento através de materiais de divulgação, em inobservância ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.385/76.

2. Segundo a acusação, os CICs foram ofertados publicamente, inclusive por meio de site na internet, sem a prévia obtenção de registro, ou de dispensa de registro, para a referida oferta.

3. A SRE ressalta que a Cabral Garcia já havia recebido ofícios da CVM relacionados a ofertas de CICs referentes ao empreendimento hoteleiro Townshouses Hotel Copacabana by Ramada¹. Em resposta, a Cabral Garcia manifestou-se no sentido de que não estaria ofertando irregularmente investimentos em valores mobiliários.

4. Após análise, a área técnica da CVM constatou que a Cabral Garcia estaria ofertando participações em outros empreendimentos hoteleiros sem prévia autorização, o que resultou no envio de novo ofício em 10.02.2014². Em razão disso, a Cabral Garcia solicitou reunião com a CVM, que foi realizada no dia 10.02.2014, tendo, posteriormente, em 14.02.2014, confirmado o seu comprometimento em apresentar uma solução que envolvesse o pedido de dispensa de registro.

5. Todavia, segundo a Acusação, a Cabral Garcia continuou promovendo ofertas de investimento em diversos empreendimentos hoteleiros, por meio de anúncios na Internet e jornais de grande circulação, inclusive relacionados ao Empreendimento.

6. Em 29.08.2014 a CVM recebeu informações de que a Cabral Garcia havia publicado um anúncio no jornal "O Globo" e na Internet, ofertando os CICs. Em razão desse fato, o Colegiado da CVM aprovou a Deliberação CVM nº 725 de 10.09.2014 com *Stop Order* relativo a vários empreendimentos hoteleiros cuja Cabral Garcia era incorporadora, inclusive para o Empreendimento.

7. A SRE relatou que Jofave, Cabral Garcia e HMA solicitaram dispensa de registro de oferta pública relativa ao Empreendimento em 05.11.2014, a qual foi concedida em 09.06.2015³. Todavia, antes da concessão da dispensa, a SRE verificou que no dia 27.03.2015 havia um anúncio em site da internet ofertando CICs relacionados ao Empreendimento. Em razão disso, no mesmo dia, solicitou esclarecimentos aos Acusados e, em resposta, Cabral Garcia, Jofave e HMA

publicaram um comunicado em jornal de grande circulação informando que tal site não estava autorizado e não era por eles reconhecido.

8. Em relação ao período anterior ao pedido de dispensa, Cabral Garcia e Jofave informaram que venderam quatro de um total de 144 CICs entre 14.06.2014 e 09.09.2014. Ainda, alegaram que a irregularidade decorrente da venda de tais CICs teria sido sanada a partir da dispensa concedida pela CVM em 09.06.2015.

9. A CVM esclareceu que, para que tal irregularidade fosse sanada, seria necessário facultar aos investidores que adquiriram CIC, antes da obtenção da dispensa de registro, a possibilidade de revogar a aceitação, nos termos do artigo 20 da Instrução CVM nº 400/2003. Tendo isso em vista, em 15.10.2015, Cabral Garcia e Jofave enviaram à CVM informações sobre a comunicação com os investidores referente à possibilidade de cancelamento do investimento em questão.

10. A partir disso, Cabral Garcia e Jofave, em resposta às solicitações de informações da CVM, informaram o andamento do procedimento relacionado a cada um dos investidores. Segundo as informações mais recentes enviadas por Cabral Garcia e Jofave (em 16.02.2017): (i) a investidora E.C.L. havia assinado termo de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma; (ii) o investidor J.C.S.G. ainda não havia entrado em um acordo e não teria mais sido localizado pelas Incorporadoras; e (iii) os investidores I.F. e L.F. não haviam chegado a um consenso em relação às propostas apresentadas e ingressaram com demanda judicial.

11. Em resposta à solicitação de informações da CVM sobre as condições oferecidas pelas Incorporadoras: (i) em 14.08.2017, o representante de L.F. e I.F. respondeu que a proposta apresentada não seria razoável, por isso ingressou demanda perante o judiciário a fim de reaver o prejuízo de seus clientes; (ii) em 15.08.2017, J.C.S.G. respondeu que havia concordado com a única opção apresentada de receber todos os valores pagos em doze parcelas mensais, entretanto, o contrato de distrato deduziu valor referente a comissões dos corretores que não havia sido previamente acordado; e (iii) em 29.08.2017, E.C.L. respondeu que, em 21.01.2016, assinou distrato com as mesmas condições explicitadas por J.C.S.G., porém tal acordo não foi cumprido pelas Incorporadoras.

12. Em razão dos problemas acima indicados, todos os investidores ingressaram com ação judicial buscando ser ressarcidos na totalidade dos valores por eles despendidos com o investimento em questão.

13. Em 30.10.2017, a SRE enviou ofício⁴ solicitando a manifestação da HMA sobre a oferta pública em questão. No mesmo dia, enviou outro ofício à HMA, Jofave e Cabral Garcia solicitando cópia de documentos procedentes das vendas de CIC ocorridas antes da dispensa, documentação relativa à rescisão de contrato firmado com E.C.L. e dos comprovantes de pagamento que atestariam a devolução dos valores investidos por E.C.L.⁵.

14. A HMA, apesar de ter devolvido o aviso de recebimento, não apresentou respostas aos ofícios. Cabral Garcia e Jofave, em 04.12.2017, enviaram os documentos solicitados, entretanto, não enviaram os comprovantes que atestariam a devolução dos valores, tampouco mencionaram a realização de qualquer pagamento.

III. ACUSAÇÃO.

15. A partir do exame dos documentos da oferta, a SRE analisou a proposta de investimento, a fim de observar a existência das características de valores mobiliários, conforme previsão do artigo 2º, IX, da Lei nº 6.385/1976, que dispõe:

Art. 2º - São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei:

(...)

IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.

16. Nesse sentido, a área técnica entendeu que “como existe investimento, como o investimento está formalizado em contrato, como o investimento é coletivo, como foi oferecida remuneração aos investidores, como a remuneração tem origem no esforço do empreendedor, ou de terceiros, e como o contrato foi oferecido publicamente, o investimento no empreendimento hoteleiro HIVRBM constitui contrato de investimento coletivo previsto no inciso IX, do art. 2º, da Lei nº 6.385/76, sendo, portanto, valor mobiliário.”

17. Indo adiante, a área técnica destacou que a oferta prosseguiu mesmo depois do Alerta ao Mercado de 12.12.2013⁶. Destaca, nesse sentido, que quatro CICs foram vendidos no período, sem que a oferta houvesse sido registrada, ou dispensada, de registro pela CVM. A Acusação concluiu que a responsabilidade pela realização de oferta pública de valores mobiliários sem o registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/2003 deveria recair sobre a HMA, a Jofave e a Cabral Garcia, bem como sobre seus respectivos administradores.

18. A autoria da HMA decorreria de sua posição como operadora hoteleira do Empreendimento, que aparece como sócia ostensiva no contrato de constituição de sociedade em conta de participação (“SCP”) e como ofertante em documentos relativos ao pedido de dispensa do registro da distribuição pública.

19. Em relação à Jofave, sua autoria decorreria de sua função como incorporadora hoteleira do Empreendimento, que consta como parte em contratos que fazem parte do CIC e como ofertante em documentos relacionados ao pedido de dispensa de registro da oferta pública em questão.

20. Por sua vez, a autoria da Cabral Garcia decorreria de sua posição como incorporadora hoteleira, que aparece como realizadora do Empreendimento nos anúncios de jornal, como construtora do hotel em site da internet e no Contrato de Venda e Compra, bem como consta como ofertante nos documentos referentes ao pedido de dispensa de registro.

21. Finalmente, no tocante às pessoas físicas, o artigo 56-B da Instrução CVM nº 400/2003 dispõe que os administradores dos ofertantes, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas pela referida Instrução. Dessa forma, Aline Coutinho Cabral Garcia, administradora da Jofave e sócia-administradora da Cabral Garcia, e Elialdi Gomes de Melo, sócio-administrador da HMA, foram acusados por descumprir a referida Instrução, ao não obterem o registro previsto em seu art. 2º, ou a dispensa do registro prevista em seu art. 4º antes de iniciar a oferta de CIC.

22. Por todo o exposto, a SRE propôs responsabilizar os Acusados pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003, o que é considerado infração grave nos termos do inciso II do art. 59 da mesma Instrução.

23. Por fim, tendo em vista os indícios de crime de ação penal pública, a Acusação sugeriu o envio de comunicação ao Ministério Público Federal.

IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE.

24. Em 27.12.2017, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM ("PFE") entendeu que a peça acusatória preenchia os requisitos constantes dos artigos 6º e 11 da Deliberação CVM nº 538/2008.

V. DEFESAS.

25. A defesa conjunta de Cabral Garcia e Aline Coutinho Cabral Garcia Dias e a defesa de HMA foram apresentadas no dia 08.05.2018. A Jofave não apresentou defesa até a presente data.

V.1 CABRAL GARCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E ALINE COUTINHO CABRAL GARCIA DIAS.

26. A defesa afirma que a comercialização das unidades em questão não teria sido efetuada, já que os negócios foram rescindidos e que o procedimento para ressarcimento dos valores pagos foi realizado. Dessa forma, o contrato que deveria ser considerado em vigor é o de rescisão e não mais o de promessa de compra e venda.

27. Segundo os acusados, a sua conduta estaria de acordo com o princípio da legalidade, já que teriam prestado todos os esclarecimentos solicitados e adquirido a dispensa na forma da Deliberação CVM nº 734/2015, em respeito à Lei 6.835/76 e à Instrução Normativa CVM nº 400/2003.

28. Alegam que, como apenas quatro das 144 unidades imobiliárias foram vendidas no período coberto pela acusação, não houve lesão suficientemente grave, devendo lhes ser aplicado, em caso de condenação, a penalidade menos grave, qual seja, a advertência.

29. Ainda, afirmam que, em linha com a proposta explicitada no Edital de Audiência Pública SDM nº 08/2016, o caso em questão se encaixaria na hipótese de dispensa automática, visto que estaria abaixo da proporção de 10% do empreendimento. Nesse sentido, e levando em conta o princípio da insignificância, alegam que a penalização deve ser afastada.

30. A defesa, após apresentar uma contextualização sobre os produtos vendidos, alegam que os contratos em questão seriam contratos imobiliários, com regramento próprio e, por isso, não estariam regulados nem protegidos por esta autarquia.

31. Finalmente, afirmam que a alegada infração não teria sido caracterizada, pois não houve negociação de CIC após a Deliberação CVM nº 725/2014 e a quantidade de unidades comercializadas depois do Alerta de Mercado (12.12.2013) e depois da emissão de suspensão de veiculação de oferta (25.02.2014) foi irrisória.

V.2 HMA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. E ELIALDI GOMES DE MELO.

32. As defesas alegam que a HMA apenas tomou conhecimento das investigações e fatos narrados no termo de acusação por meio dos ofícios enviados pela CVM, três anos depois.

33. Afirmam que no item 33 do documento de pedido de dispensa de registro consta que haveria 144 unidades mobiliárias a serem vendidas. Todavia, quatro unidades já haviam sido comercializadas anteriormente ao pedido de dispensa, sem o conhecimento da Operadora Hoteleira, no período entre 14.06.2014 e 09.09.2014.

34. As defesas alegam que, embora a HMA seja mencionada nos contratos firmados com os adquirentes, a operadora não era parte destes, nem os teria assinado. Adicionalmente, afirmam que Elialdi Gomes de Melo e HMA nem sabiam da existência das vendas realizadas.

35. Em relação a estes contratos, afirmam que dois deles teriam sido assinados um dia antes da assinatura do contrato de prestação de serviços firmado entre HMA e Jofave.

36. Finalmente, as defesas alegam que a posição da HMA estabelecida no pedido de dispensa como sócia ostensiva em estrutura sociedade de conta de participação se trataria exclusivamente de eventos futuros, que ocorreriam após a obtenção da dispensa de registro.

VI. PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO.

37. Em 07.06.2018, HMA e Eliadi Gomes de Melo apresentaram termo de compromisso, propondo assumir obrigações de pagamento à CVM em contrapartida ao encerramento do processo.

38. Ao analisar os aspectos legais da proposta, a PFE concluiu pela existência de óbice legal, tendo em vista o não atendimento ao requisito do inciso II do §5º do artigo 11 da Lei nº 6.385/1976, que exige a correção das irregularidades apontadas com a indenização dos prejuízos.

39. Em 31.08.2018, o Comitê de Termo de Compromisso encaminhou mensagem questionando se persistia o interesse dos proponentes na celebração de termo de compromisso diante da edição da Instrução CVM nº 602/2018. Em sua resposta, datada de 17.09.2018, HMA e Eliadi Gomes de Melo requereram a desistência da propositura do termo de compromisso.

VII. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.

40. Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 26.06.2018, fui sorteado relator deste processo.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor-Relator

¹ Ofício/CVM/SRE/nº 560 de 29.11.2013 e 585 de 12.12.2013 (folhas 153 a 157).

² Ofício/CVM/SRE/nº 51/2014.

³ Ofício/CVM/SRE/nº 396/2015 (folhas 53 e 54).

⁴ Ofícios/CVM/SRE/nº 173 (Folhas 147 e 148)

⁵ Ofícios/CVM/SRE/nº 174 (Folhas 150 e 151).

⁶ O referido Alerta ao Mercado participava ao mercado a interpretação da CVM de que as ofertas públicas de investimentos em empreendimentos imobiliários que garantissem direito de participação nos resultados e, que não fossem previamente registradas na CVM eram irregulares.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2018/324
(Processo Eletrônico nº 19957.011629/2017-61)

Acusados: Aline Coutinho Cabral Garcia Dias
Cabral Garcia Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Elialdi Gomes de Melo
HMA Consultoria Empresarial Ltda.
Jofave Barbará Hotel Ltda.

Assunto: Apurar eventual responsabilidade do operador e incorporador hoteleiro, bem como de seus administradores, por realização de oferta de valores mobiliários de condo-hotéis sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003.

Relator: Gustavo Machado Gonzalez

V O T O

I. Introdução.

1. Neste Processo Administrativo Sancionador, julgamos a responsabilidade de duas incorporadoras, de uma operadora hoteleira e dos seus respectivos administradores, pela oferta pública irregular de CICs¹ hoteleiros referentes ao Empreendimento.

2. Em benefício da síntese, não irei aqui me estender na discussão acerca da caracterização do condo-hotel como um contrato de investimento coletivo e da consequente necessidade de que as ofertas públicas de distribuição de tais contratos sejam feitas de acordo com as disposições da Lei nº 6.385/76 e dos normativos e pronunciamentos editados pela CVM. Sobre o assunto, reporto-me às decisões desse Colegiado nos Processos Administrativos Sancionadores CVM números SEI 19957.0003266/2017-90 e 19957.008081/2016-91, Diretor-relator

Gustavo Borba, julgados em 07.08.2018. Ressalto somente que os Defendentes não trazem qualquer novo argumento que indique que os CICs analisados nesse processo distinguem-se de outros contratos associados a empreendimentos hoteleiros, não havendo, portanto, razão para retomarmos a discussão há muito superada.

3. Indo adiante, parece-me inquestionável que os CICs foram ofertados publicamente. A Acusação traz uma série de provas que não deixam dúvida quanto à existência de oferta pública, como anúncios divulgados em *websites* e publicados em jornais de grande circulação (fls. 181 a 186, 207 e 208 do Doc SEI nº 0409134). Também está comprovado que a oferta em tela foi realizada em período que sucedeu não só o Alerta de Mercado de 12.12.2013 como também o envio de ofícios específicos a uma das incorporadoras e a emissão de *stop order* para a Cabral Garcia, relacionada a diversos empreendimentos hoteleiros, inclusive ao Empreendimento em questão.

4. Diante desses fatos apurados, entendo que a acusação logrou comprovar a realização de oferta pública irregular de distribuição de CICs hoteleiros relacionados ao Empreendimento. Demonstrada a materialidade das infrações apontadas, cumpre examinar as responsabilidades dos Acusados.

5. Sobre esse ponto, reporto-me à decisão deste Colegiado no Processo CVM nº RJ2017/2225, julgado em 28.08.2018 e do qual fui relator. Naquela oportunidade, reconhecemos que os papéis desempenhados pelos incorporadores e pelos operadores hoteleiros são diferentes e que tais diferenças devem ser consideradas quando se apura responsabilidade por oferta irregular de CIC hoteleiro. Assim, em linha com o precedente, analisarei primeiramente a atuação da Operadora Hoteleira e do seu administrador, para depois examinar a conduta das Incorporadoras, Cabral Garcia e Jofave, e da sua administradora comum, Aline Coutinho Cabral Garcia Dias.

II. Análise da responsabilidade da Operadora Hoteleira.

6. Em linha com o voto que proferi no âmbito do mencionado Processo CVM nº RJ2017/2225, entendo que os operadores hoteleiros desempenham um papel-chave para o sucesso dos empreendimentos hoteleiros, pois são responsáveis pela administração do negócio quando em funcionamento. Por tal motivo, também cumprem uma função importante nas ofertas de contrato de investimento coletivo relacionados a esses empreendimentos, uma vez que o público investidor necessita de informações que lhe permitam, por exemplo, analisar a experiência daquele que irá administrar o hotel e as condições pelas quais a operadora hoteleira irá prestar o serviço de administração do condomínio e exploração hoteleira.

7. Não obstante, as atividades ordinariamente desempenhadas pelos operadores hoteleiros no contexto de uma oferta de condo-hotel não correspondem a verdadeiros atos de distribuição. Por tal motivo, a CVM, que, em suas primeiras manifestações sobre ofertas de condo-hotel atribuiu à operadora hoteleira o status de co-ofertante, reviu a sua posição e hoje reconhece que, a princípio, a operadora hoteleira não é considerada ofertante, a menos que venha a praticar ato de distribuição²⁻³ (Instrução CVM nº 602/2018).

8. Feito esse esclarecimento, noto que, no caso em tela, não há qualquer indicação de que a HMA tenha praticado qualquer ato de distribuição na oferta pública irregular de CICs hoteleiros relacionados ao Empreendimento. Por tal

motivo, voto pela absolvição da Operadora Hoteleira e do seu administrador, Elialdi Gomes de Melo, npor não haver indícios de prática de qualquer ato de distribuição na oferta pública em questão.

III. Análise da responsabilidade das Incorporadoras.

9. Passo à análise das imputações atribuídas à Cabral Garcia Empreendimentos Imobiliários Ltda., Jofave Barbará Hotel Ltda. e Aline Coutinho Cabral Garcia Dias, sócia-administradora da Cabral Garcia e administradora da Jofave.

10. Inicialmente, parece-me inquestionável que os CICs foram ofertados publicamente. Conforme comprovado pela Acusação, as ofertas foram publicadas por meio de anúncios em *websites* e em jornais de grande circulação (fls. 181 a 186, 207 e 208). Tais ofertas foram verificadas antes da concessão de dispensa de registro e depois do Alerta de Mercado, ensejando, inclusive, um *stop order* publicado em 10.09.2014 (Deliberação CVM nº 725).

11. Diante dos fatos apurados, concluo que houve irregularidade nas ofertas de CICs em questão, uma vez que restou configurada a oferta pública de valores mobiliários sem a prévia obtenção de registro, ou de dispensa de registro, para a referida oferta.

12. As incorporadoras usualmente são responsáveis pela oferta pública dos condo-hotéis e, nessa função, praticam atos de distribuição. Não obstante, pode haver casos em que os esforços de distribuição são realizados por (ou também por) outros agentes⁴.

13. Os elementos apresentados pela acusação para comprovar a existência de oferta pública irregular deixam clara a participação das Incorporadoras na distribuição. A Cabral Garcia publicou os já referidos anúncios em jornais de grande circulação, nos quais conta, inclusive, uma ressalva específica que todos os seus empreendimentos teriam seguro de término da obra.

14. Ademais, a Cabral Garcia figura como construtora responsável pelo empreendimento no contrato de promessa de compra e venda (cláusula 9.2). Apesar de os contratos terem sido firmados entre a Jofave e os investidores, a Cabral Garcia é que mantinha contanto com os investidores desde o início das tratativas, sendo a responsável a oferecer a opção de rescisão do contrato de promessa de compra e venda aos investidores (fls. 121, 124 e 135).

15. Por sua vez, Jofave atuou como incorporadora do Empreendimento, sendo parte signatária dos quatro contratos de promessa de compra e venda das CICs celebrados no período coberto por este Processo, o que comprava a sua participação nas vendas irregulares de valores mobiliários (fls. 340 a 392 do Doc. SEI nº 0409141). Ainda, a Cabral Garcia é sócia da Jofave, o que demonstra a atuação conjunta das Incorporadoras na realização de ofertas públicas irregulares.

16. Já Alice Coutinho Cabral Garcia Dias é sócia-administradora da Cabral Garcia e administradora da Jofave. Por tal motivo, deve ser responsabilizada pelas mesmas infrações praticadas pelas sociedades que administra, conforme o disposto no art. 56-B da Instrução CVM nº 400/2003.

IV. Dosimetria.

17. Passo, enfim, à dosimetria da pena. No julgamento dos já mencionados Processos CVM SEI números 19957.0003266/2017-90 e 19957.008081/2016-91, o Diretor Henrique Machado propôs que as penalidades a serem cominadas aos envolvidos em ofertas irregulares de CICs hoteleiros fossem aplicadas por oferta, mas, moduladas em razão de alguns elementos, nomeadamente o período em que a irregularidade foi praticada e o número de unidades vendidas.

18. No caso em tela, as Incorporadoras venderam de forma irregular quatro unidades de CICs relacionadas ao Empreendimento no período entre 14.06.2014 e 09.09.2014, dia anterior à aprovação pelo Colegiado da CVM da *stop order* (Deliberação CVM nº 725/2014) referente às ofertas relacionadas com vários empreendimentos hoteleiros da Cabral Garcia, inclusive o Empreendimento.

19. A Deliberação da CVM certamente não surpreendeu a Cabral Garcia, que vinha interagindo com a SER ao menos desde novembro de 2013. Em fevereiro de 2014, em virtude de novos ofícios, representantes da Cabral Garcia se reuniram com técnicos da CVM, tendo se comprometido a apresentar pedido de dispensa de registro. Não obstante, continuou publicando anúncios em jornais até a edição da *stop order*, tendo apenas formalizado os pedidos de dispensa em novembro de 2014. Parece-me claro, portanto, que a oferta prosseguiu durante período em que deve ser aplicada sanção.

20. Ressalto, ademais, ter havido tentativa de sanar a irregularidade, facultando aos quatro investidores a possibilidade de distrato. Não houve, contudo, acordo entre as partes, razão pela qual me parece cabível a aplicação de penalidade. Contudo, considerando a pequena quantidade de unidades imobiliárias vendidas, voto, em linha com os precedentes julgados e com fulcro no art. 11, inciso I, da Lei nº 6.385/76, pela aplicação da penalidade de advertência.

V. **Conclusão.**

21. Por todo o exposto, voto:

- (a) Pela condenação de Cabral Garcia Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME à penalidade de advertência pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/2003;
- (b) Pela condenação de Jofave Barbará Hotel Ltda. à penalidade de advertência pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/2003;
- (c) Pela condenação de Aline Coutinho Cabral Garcia Dias, na qualidade de administradora, nos termos do art. 56-B, da Instrução CVM nº 400/2003, da Cabral Garcia Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME e da Jofave Barbará Hotel Ltda., à penalidade de advertência pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM

nº 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03;

- (d) Pela absolvição de HMA Consultoria Empresarial Ltda. da acusação de realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03;
- (e) Pela absolvição de Elialdi Gomes de Melo, na qualidade de administrador da HMA Consultoria Empresarial Ltda., da acusação de realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03.

É como voto.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor-Relator